



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/399/2024
מס' בקשה: 8/400/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ

1 אמיר עדו, ת.ז. XXXXX
2 אמיר גלית, ת.ז. XXXXX
3 לם אילנה, ת.ז. XXXXX
באמצעות ב"כ: עו"ד אמיר עדו
שד' פל-ים 2 (חלונות הסיטי) בניין אורן (1)
ת.ד 475 חיפה 3100302
דוא"ל: sec@amir-law.co.il
טל': 048671777 פקס: 048625056

התובעים:

נגד

1 דוד אפרים, ת.ז. XXXXX
באמצעות ב"כ: עו"ד שלגי גיא
רח' שלומציון המלכה 19, חיפה
דוא"ל: guyshil@gmail.com
טל': 050-2521212
2 דוד חמדה, ת.ז. XXXXX
באמצעות ב"כ: עו"ד שלגי גיא
רח' שלומציון המלכה 19, חיפה
דוא"ל: guyshil@gmail.com
טל': 050-2521212
3 פורת שמעון, בעל דין XXXXX
דרך הים 73, דירה 1, חיפה
4 פיטרו מרים, בעל דין XXXXX
דרך הים 73, חיפה
5 נברוצקי מיכאל, ת.ז. XXXXX
דרך הים 73, דירה 3, חיפה
6 נברוצקי הלינה, ת.ז. XXXXX
דרך הים 73, דירה 3, חיפה
7 דוד ורד, ת.ז. XXXXX
דרך הים 73, דירה 4, חיפה
8 מאור-שטרנברג סיגל, ת.ז. XXXXX
דרך הים 73, דירה 6, חיפה
9 אלבאז גל, ת.ז. XXXXX
באמצעות ב"כ: עו"ד צבי הרשקוביץ
פל-ים 2, חיפה
דוא"ל: zvi@zh-law.co.il
טל': 0547709176

הנתבעים:

פסק דין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/399/2024
מס' בקשה: 8/400/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. בתביעה שלפניי עתרו התובעים למתן צו מניעה אשר יאסור על נתבעים 1-2 (להלן: "דוד") לבנות ממ"ד בדירתם בהתאם לאישור פיקוד העורף שקיבלו, לאסור עליהם להפעיל גן ילדים בדירה שבבעלותם, ולהשיב את המצב לקדמותו ביחס לרצועת רכוש משותף בה החלו לבצע חפירות לצורך הבניה. לחלופין, עתרו לחייב את דוד לשלם להם סך שלא יפחת מ-50,000 ₪ שבאמצעותו ישיבו הם את מצב רצועת הרכוש המשותף לקדמותה.
2. הבית מושא ההליך מורכב משני מבנים בני 3 קומות כל אחד, אשר בכל אחד מהן 4 דירות. הבית נמצא ברחוב דרך הים 73, חיפה, ומזוהה כחלקה 7 בגוש 10908 (להלן: "הבית/הבית משותף"). דירות התובעים ונתבעים 8-9 מצויות במבנה האחורי בחלקה (להלן: "המבנה האחורי"). ודירות יתר הנתבעים מצויות במבנה הקדמי בחלקה (להלן: "המבנה הקדמי").
3. בד בבד עם הגשת התביעה הגישו התובעים בקשה למתן צו מניעה זמני, וביום 24.07.24 ניתן על ידי צו מניעה ארעי במעמד צד אחד האוסר על המשך הבניה. בדיון שהתקיים במעמד שני הצדדים ביום 5.8.24 נותר צו המניעה על כנו, והמבקשים חויבו להפקיד ערבות בגובה של 80,000 ₪.
4. ביום 11.8.24 התקבלה הודעה מפיקוד העורף על ביטול האישור שניתן לדוד לבניית ממ"ד עקב חוסר התאמה לתקנות פטור מהיתר, ובעקבות הודעה זו ניתנה על ידי ביום 14.8.24 החלטה ולפיה צו המניעה הזמני יוותר על כנו ללא צורך בהפקדת ערבות של המבקשים.
5. ביום 11.9.24 התקיים דיון נוסף במעמד הצדדים בבקשה לסעד זמני. למועד הדיון המציאו דוד אישור עדכני מפיקוד העורף נושא תאריך 19.8.24 לבקשה לבניית ממ"ד. בהחלטה שנתנה על ידי באותו דיון נקבע, בין היתר, כי יש לברר האם אישור פיקוד העורף מיום 19.8.24 מהווה אישור כדין, כי צו המניעה הזמני יוותר על כנו, והתובעים חויבו בהפקדת ערובה בסך של 50,000 ₪.

תמצית טענות התביעה-

6. דוד אינם מתגוררים בדירה שבבעלותם והם משכירים אותה לשוכר שמפעיל במקום גן ילדים ללא רישיון עסק וללא היתר לשימוש חורג. לאור זאת, יש לאסור על דוד לאפשר הפעלת גן ילדים במקום.
7. בין המבנה הקדמי למבנה האחורי קיימת רצועת חורש, אשר לאחרונה נחפרה ע"י דוד והנ"ל החלו לבצע בה עבודות הכנה לבניית ממ"ד בדירתם. לצורך כך, נכרתו עצים, נחפרו בורות, הוזזה אדמה, ומסלעה נהרסה באופן חלקי. העבודות שמבצעים דוד הן באישור פיקוד העורף שאישר בניית ממ"ד בדירתם לאחר שהוטעה, שכן, המסלול המקוצר בפיקוד העורף לבניית ממ"ד ללא צורך בהוצאת היתר בנייה, חל רק בבתים שאינם עולים על שתי קומות, וכל עוד הבנייה נעשית בתחום קווי הבניין. במקרה הנוכחי, מדובר על מבנה שגובהו עולה על שתי קומות והמרחק בין שני המבנים בו אינו מאפשר בנייה בין המבנים ללא סטייה ניכרת. בניית הממ"ד מתוכננת להיעשות מול חלונות דירת תובעים 1-2, באופן שהוא יביא לחסימת אוויר ואור לדירתם, ויגרום להרס חלקי של החורש הקיים בין המבנים, הכול ללא הסכמת בעלי הדירות במבנה האחורי.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/399/2024
מס' בקשה: 8/400/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. בשנת 2005 הגיעו בעלי הדירות בבית להסכמה כוללת, מחייבת וממצא, שאושרה ע"י מהנדס העיר והוועדה לתכנון ובנייה, ההסכמה התקבלה במסגרת בקשה להיתר בנייה שהגיש נתבע מס' 7 (אין קשר משפחתי בינו לבין דוד). אותה הסכמה הגדירה את חלוקת זכויות הבנייה ברכוש המשותף בין שני המבנים ואת מיקום ההרחבות. מקצת הדירות בבית הרחיבו דירותיהם בבית לאחר מכן בהסתמך על אותה הסכמה. בהתאם לאותה הסכמה, רשאים דוד להרחיב את דירתם רק באזור חזית דירתם בסמוך לכניסה לדירה. כל בעלי הדירות בבית חתמו על אותה הסכמה (להלן: "ההסכמה").

9. חרף אותה הסכמה, מנצלים דוד בחוסר תום לב ובניגוד לדין, בדרך של מחטף, את הוראות פיקוד העורף המאפשרות בניית ממ"ד ללא היתר, במיקום אחר מהמיקום שהוסכם בהסכמה.

תמצית טענות ההגנה-

10. בכתב התביעה מועלות טענות תכנוניות, טענות למטרדים ולנזקים אשר אינן בסמכות המפקח על רישום מקרקעין. ממילא גם לא נדרש היתר להפעלת גן ילדים במקום וזאת לנוכח כמות הילדים הנמצאים בגן. התנגדות הנתבעים היא בחוסר תום לב.

11. בניית הממ"ד דרושה ונחוצה לצורך מניעת פגיעה בחיי אדם, ובמיוחד בימים אלו בהם המצב הביטחוני מחייב שהייה ממושכת בממ"ד.

12. דוד קיבלו פעמיים את אישור פיקוד העורף כנדרש לבניית הממ"ד. אין כל ממש בטענה כי פיקוד העורף הוטעה. בקשת דוד הוגשה באמצעות מהנדס מוסמך בהתאם לדין ולאישורים הנדרשים. לדוד קיימת הסכמה קניינית של בעלי הדירות בבית ברוב הנדרש.

13. בין המבנה הקדמי למבנה האחורי קיים מרווח של 8 מ', שהוא מרווח גדול דיו לאפשר בניית ממ"ד באותו מרווח.

14. נתבעת 8 חתמה על הסכמה לבניית דוד. דוד הסתמכו על הסכמתה, ועל כן, אין לאפשר לה לחזור בה מהסכמתה, כפי שטוענים התובעים כי עשתה. מכל מקום, אף אם חזרה בה מהסכמתה, יש לראותה כמי שביצעה "הרחבה דומה", בשל העובדה שבנתה בעצמה ממ"ד בדירתה. התובעים בנו ממ"ד בדירתם ויש לראותם כמי שביצעו "הרחבה דומה". נתבע 9 הרחיב דירתו בספטמבר 2014, ויש לראות אף בו כמי שביצע "הרחבה דומה".

ההליכים בתיק-

15. בתיק התקיימו דיוני הוכחות ביום 07.12.25, ביום 08.12.25 וביום 01.02.26. בדיונים אלו, נחקרו המצהירים ועורכי חוות הדעת מטעם הצדדים. מטעם התביעה הוגשה חוות דעתו של אורן נס, שמאי, וכן נחקרו העדים הבאים: מנחם לס, שבבעלות אשתו דירה במבנה האחורי, תובעת מס' 2, עו"ד הרשקוביץ צביקה ועו"ד דפנה אלבו הרשקוביץ, אשר העידו מטעם נתבע מס' 9, בועז פורת, שהוא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/399/2024
מס' בקשה: 8/400/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעלים של דירה בבית ביחד עם יורשים אחרים, מיכל נשרי, הנדסאית אדריכלות, ומי שערכה את התוכנית של דוד. מטעם ההגנה העיד הנתבע 1.

16. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

17. אקדים ואציין כי מצאתי לדחות את התביעה. הכל כפי שיפורט להלן:

טענות תכנוניות-

18. התובעים טענו כי הפעלת גן ילדים בדירת דוד אסורה מטעמים תכנוניים, ביניהם: היעדר רישיון עסק והיעדר אישור לשימוש חורג.

19. סמכות המפקח על רישום מקרקעין נקבעה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, והיא אינה כוללת עילות מתחום דיני התכנון והבניה.

20. קיומו או היעדרו של היתר להפעלת עסק או לשימוש חורג עניין הוא למוסדות התכנון והערכאות הרלבנטיות לענות בו, ואין לו כל מקום בהליך זה שכל כולו קנייני. בעניין ההפרדה בין העניינים התכנוניים לעניינים הקנייניים ראו דברי כב' השופט ת' אור בבג"ץ 305/82 מור נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז המרכז, פ"ד לח(1) 141, 148 (1984): "כששוקלת הוועדה המקומית ומחליטה ליתן היתר בניה, אין בכך כדי לפגוע במי אשר טוען לזכויות, אשר תיפגענה אם יינתן ההיתר, או אם ימומש ההיתר על ידי בנייה על הנכס, ופתוחה בפניו הדרך לפנות לערכאות ולקבל סעד שימנע פגיעה כזו". על דברים אלה שב וחזר כב' השופט אור, בבג"ץ 879/89 בנייני ט.ל.מ. חברה לבניין בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובנייה חולון, פ"ד מד(2) 831 (1990), וראו את האמור בספרו של דויטש, בעמ' 695 לעניין ההפרדה בין הפן התכנון לפן הקנייני:

"אין צורך להרחיב, כי זכות הבניה מבחינת דיני הקניין מצויה במישור אחד, וקיומו של היתר בניה מהוועדה המקומית, היא עניין למישור אחר. קיומו של היתר בניה אינו מצביע על כך שהבניה היא חוקית, אלא אך ורק על כך, כי היא חוקית מבחינת דיני התכנון והבניה. עדיין אין מניעה כלשהי לתקיפה של הבניה על פי דיני הקניין (נזיקין) לפי הכללים הרגילים. רשויות התכנון אינן בודקות את התקינות של הבניה מן הצד של זכויות הקניין . . .".

וכן ראו את הדברים שנקבעו בעת"מ (י-ם) 46/69 למברג נ' ועדת הערר המחוזית לתכנון ובנייה ירושלים, פ"מ התש"ס 129, 142 (2000):

"זכות הבניה, מבחינת דיני הקניין, מצויה במישור אחד וקיומו של היתר בניה מן הוועדה המקומית, היא עניין למישור אחר".

וכן ראו גם את דברי הביקורת של עו"ד ניר מועלם בעניין במאמרו "הסכמות לבנייה בהליכי רישוי: בין קניין תכנון" מקרקעין י(3) 23 (2011).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/399/2024
מס' בקשה: 8/400/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. מהטעמים לעיל, לא מצאתי להידרש לטענה כי הפעלת גן ילדים במקום אינה תואמת את דיני התכנון והבנייה, ועל כן התביעה בעניין נדחית.

הממ"ד-

22. המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לענייננו נקבעה בסעיף 71ב לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע כדלהלן:

"71ב. (א) על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

(ב) לא תתקבל החלטה כאמור בסעיף קטן (א) אם יש בה כדי לפגוע בזכויות בניה יחסיות של כל בעל דירה להרחבה לפי סימן זה.

(ג) בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין."

23. בשנת 2023 הוספו לחוק המקרקעין באמצעות תיקון מס' 37 סעיפים חדשים אשר נועדו להקל על מי שמבקש לבנות ממ"ד בדירתו. לצורך כך הוספו לסעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין סעיפים קטנים (2), (3) וכן מוסף סעיף (א1). לצורך ההליך אפנה לסעיף 71 ב(א) ס"ק (2) אשר הוסף לחוק, בו נקבע כדלהלן:

"לעניין הרחבת דירה לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי כאמור בפסקה (1), יראו אגף או מבנה בבית מורכב כמשמעותו בסעיף 59 כבית משותף, ובלבד שהרחבת הדירה כאמור אינה מחייבת ביצוע פעולת בנייה באגף או במבנה אחר בבית המורכב."

24. סעיף 59 לחוק המקרקעין קובע כדלהלן:

"(א) מקום שבית משותף מורכב ממבנים אחדים או מאגפים אחדים אשר לכל אחד מהם כניסה נפרדת או מיתקנים נפרדים (להלן - בית מורכב) ובעלי הדירות קבעו בתקנון כי הרכוש המשותף, כולו או חלק ממנו, שבתחומי כל מבנה או אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו מבנה או אגף, או שהחזקתו וניהולו יהיו נפרדים, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות החזקה והניהול של הרכוש המשותף כאמור, על בעלי הדירות שבאותו מבנה או אגף בלבד; בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון שיקיימו אסיפה כללית ונציגות נפרדת לגבי אותו מבנה או אגף.

(ב) באין קביעה בתקנון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המפקח להורות כי בית מורכב יתנהל כאמור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/399/2024
מס' בקשה: 8/400/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בסעיף קטן (א) אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן; הורה המפקח כאמור יקבע את חלקי הרכוש המשותף שיחול עליהם סעיף קטן (א). "

25. מעיון בנסח הרישום עולה כי לבית לא נרשם תקנון מוסכם, ועל כן, לא מתקיים לגביו האמור בסעיף 59(א) לחוק המקרקעין. ואולם, מורנו סעיף 59 (ב) כי באין קביעה בתקנון כאמור, רשאי המפקח לקבוע כי מדובר בבית מורכב אם נוכח שנסיבות הענין מצדיקות לעשות כן.

ברע"א 18/2575 יעקבסון נ' לוי (נבו, 25.3.19) נקבע כי תנאי להכרזת המפקח כי בית מורכב יתנהל באופן שיראו כל מבנה כמבנה נפרד הוא שכל בעלי הדירות בבית יהיו צד להליך, והובהר בפסק הדין כי "קביעת המפקח כאמור כי אין למפקח סמכות ליתן הוראות בדבר הצמדה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף לדירות מסוימות, אולם יש לו סמכות ליתן הוראות בדבר הפרדה של הניהול וההחזקה ברכוש המשותף – ובכלל זה מתן הוראות לעניין נשיאה בהוצאות ההחזקה של הרכוש המשותף וקיום נציגויות נפרדות".

26. בנסיבות תיק זה בהן כל בעלי הדירות בבית צורפו כצד להליך, ומחומר הראיות עלה כי מדובר בשני מבנים נפרדים לחלוטין, אשר לכל אחד מהן כניסה נפרדת ומתקנים נפרדים (למעט מקלט משותף), ובשים לב לרצון המחוקק ולאינטרס הציבורי לקדם בניית ממ"דים, ולהפחית את שיעור ההסכמות הנדרש לצורך כך, מוצאת אני לקבוע כי חלה על הבית הוראת סעיף 71ב. א. לחוק המקרקעין, באופן שהרוב הדרוש לבניית ממ"ד ימנה מקרב בעלי הדירות במבנה הקדמי בלבד.

האם קיים אישור תכנוני-

27. בהתאם לסעיף 71ב לחוק המקרקעין, חל הרוב המופחת שנקבע בסעיף על "הרחבת דירה". "הרחבה" הוגדרה בסעיף 71א לחוק המקרקעין כ-"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית משותף שניתן לקבל אותה בהיתר בנייה לפי תוכנית בת – תוקף".

28. בתאריך 26/10/2023 אושרו בהוראת שעה- פטור מהיתר לבניית ממ"ד ליחידות דיור צמודות קרקע למשך שנה תקנות המאפשרות בניית ממ"ד ליחידות דיור צמודות קרקע אשר מהוות תיקון לתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) (הוראת שעה) התשפ"ד- 2023.

29. מעיון בהוראת השעה עולה כי על מנת להיכלל במסלול הפטור, יש לעמוד במספר תנאים. חשובים ענייננו התנאים הבאים:

א. שטח הממ"ד יהיה 9 מ"ר נטו ובנפח שלא יפחת מ-22.5 מ"ק. פיקוד העורף רשאי לאשר ממ"ד בשטח קטן יותר בתנאים מסוימים.

ב. המבנה הקיים הוא עד 2 קומות.

ג. זכאי לבנות ממ"ד בעל זכות במקרקעין שבבעלותו דירה שאין בה מרחב מוגן דירתי, והזכות קיימת גם אם יש מקלט בדירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/399/2024
מס' בקשה: 8/400/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ד. עמידה בהוראות התכנית שחלה במקום כולל קווי בנין – אם נדרשת הקלה (קווי בנין, תכנית וכו') לא ניתן להגיש במסגרת עבודה פטורה מהיתר.

ה. הממ"ד חייב להיות צמוד לבית המגורים ומחובר אליו.

ו. הפטור הוא רק עבור בניית ממ"ד נטו ללא כל תוספת אחר (כגון: חדר רחצה, מרפסת וכו').

30. הנתבעים הגישו לתיק אישור של הג"א שמשמעותו עמידתם בתנאים שנקבעו בהוראת השעה. בעקבות פנייה של התובעים להג"א בבקשה לבטל את האישור שניתן, מהטעם שאין מדובר בבית בין שתי קומות, הוציאה ליטל ניאזוב, אע"צ מהנדסת גזרת חיפה וצפון, הודעה במייל ממנה עולה כי אישור הג"א מבוטל עקב חוסר התאמה לתקנות פטור מהיתר. בעקבות הודעת הביטול הגישו דוד לתיק אישור הג"א עדכני לבניית הממ"ד נושא תאריך מאוחר לתאריך הביטול- 19.08.24, כך שנכון למועד כתיבת פסק הדין, זהו האישור האחרון, וממנו עולה כי הממ"ד אושר על ידי פיקוד העורף.

31. דוד העיד כי לאחר ביטול אישור פיקוד העורף, בעקבות פניית לירז כהן מהוועדה המקומית אל פיקוד העורף, הוא הגיע פיזית לוועדה המקומית, ולאחר שהגיש לוועדה את תוכנית היתר הבנייה במבנה האחורי הובהר לו שתוספת הבנייה בקומה השלישית נחשבת עליית גג, ועליית גג של פחות מ-50% משטח הגג לא נחשבת קומה, ובעקבות זאת קיבל אישור חוזר מפיקוד העורף, ראו עדותו בעמוד 3 לפרוטוקול הדיון מיום 11.9.24 שורה 5. מעדותה של מיכל נשרי, עורכת התשריט מטעם דוד, עלה כי בהתאם להגדרות הוראת השעה, כאשר מדובר על שני מבנים על חלקה אחת, חייב להישמר מרחק של 3 מטרים לפחות בין הממ"ד מושא ההליך לבין המבנה הסמוך. לטענתה, לאחר בניית הממ"ד יוותר מרחק של 3.5 מטרים. עדותה הייתה אמינה עלי ולא נסתרה.

32. חזקה על פיקוד העורף שהיה בקשר ישיר עם רשות התכנון שלא היה מוציא אישור חוזר לבניית הממ"ד, לאחר שביטל את האישור הקודם שניתן בעקבות פניית התובעים בטענה מפורשת של הטעיה מצד דוד, לולא בדק טענות אלו ודחה אותן. משהוצא על ידי הג"א אישור חוזר, שניתן לאחר שטענות התובעים נבדקו ע"י הג"א ונשללו אין עוד מקום לספק בעניין.

33. לאור האמור, מוצאת אני כי מבחינה תכנונית קיבל הממ"ד את האישורים הנדרשים.

האם קיימת הסכמה קניינית לבנייה מושא ההליך-

34. בכתב התביעה צוין כי במבנה הקדמי קיימות 4 דירות הן דירות נתבעים 1-7.

35. מעדותו של פורת בועז עלה בבירור כי הוא מסכים לבניית הממ"ד של דוד. העד הסביר כי בתחילה אמנם הצטרף אל התובעים בבקשה למתן צו מניעה כנגד בניית הממ"ד, אך הדבר נבע מכך שסבר לתומו במועד שחתם על הבקשה למתן צו מניעה כי מדובר על הרחבת דירת דוד ולא הבין שמדובר בבניית ממ"ד. לאחר שהבין כי מבוקש לבנות ממ"ד, שתכליתו הצלה ושמירה על החיים, חתם על הסכמה לבניית הממ"ד, ראו עדותו בפרוטוקול הדיון מיום 01.02.26 עמודים 2-3. עדותו ברורה וחד משמעית ועולה ממנה הסכמה מפורשת לבניית הממ"ד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/399/2024
מס' בקשה: 8/400/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

36. לתצהיר דוד צורף כנספח ג' טופס הסכמות שכנים לבניית ממ"ד מיום 29.07.24 עליו חתומים בעלי הדירות בתתי חלקות 2,3,4. כן צורף תצהיר הסכמה לבנייה שנחתם על ידי יורשי מרים פיטרו ז"ל, בעלת הזכויות בתת חלקה 1.

37. התובעים טענו בסיכומיהם כי אחד מבעלי הדירות במבנה הקדמי התחלף ולא הובאה הסכמתו, אך טענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה. ממילא חזקה היא כי בעל הדירה החדש, ככל שאכן התחלפו בעלים, נכנס בנעליו של בעל הדירה הקודם כל עוד לא הוכח אחרת.

38. משקיימת לדוד הסכמה של כל בעלי דירות במבנה הקדמי (הסכמות נתבעים 1-7), הרי שקיימת להם הסכמה בשיעור של 100% מקרב בעלי הדירות במבנה הקדמי, שהוא שיעור העולה על הנדרש (נדרשת הסכמה של 60% מקרב בעלי הדירות במבנה הקדמי).

39. בבחינת למעלה מהדרוש, ובשל האפשרות שימצא כי לא חל על הבית סעיף 71ב א1, אבחן האם ההרחבות שביצעו תובעים 1-2 ונתבעים מס' 8-9 בדירותיהם מהווה "הרחבה דומה".

האם הבנייה בדירת התובעים 1-2 ובדירת נתבעים 8-9 מהווה הרחבה דומה-

40. השאלה מהי "הרחבה דומה" נידונה באריכות בע"א (מחוזי חי') 22123-10-10 חדד נ' זינגר, פסקאות 16-18 (נבו, 14.3.2011), וקבע בית המשפט כדלהלן:

"אחד הקריטריונים שנבחן, בנסיבות בהן מבקש בעל דירה לבצע הרחבה דומה בדירתו, מבוסס על השטח הנוסף שבו מבקש בעל הדירה להרחיב דירתו. נדרשת פרופורציה מסוימת, ואם כי לא זהות, בין שטח ההרחבה המבוקש והרחבות קודמות שביצע בעל דירה אחרת בבניין. כך, לא מתקבל על הדעת שמקום שדייר הרחיב דירתו במספר מטרים ספורים, תאושר הרחבה המשתרעת על עשרות מטרים כ"הרחבה דומה".

עם זאת, משנקט המחוקק במונח "הרחבה דומה", ברור הדבר מאליו כי אין לפרש את המונח "הרחבה דומה" על בסיס קריטריון בלעדי זה של שטח שנוסף לדירה, שכן אילו לכך התכוון המחוקק, היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב דירתו כמסכים להרחבה בשטח ו/או בשיעור דומה, וכאמור, הגדרה זו לא נקבעה בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. לפיכך, הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש כקריטריון בלעדי...

משראה המחוקק לקבוע בסעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין כי מי שכבר הרחיב דירתו הרחבה דומה, ייראה כמי שנתן הסכמתו להרחבה, וזאת על מנת לסכל אפשרות שבעל דירה שנהנה בעבר מהרחבת דירתו, ימנע ביצוע הרחבת דירה אחרת באותו בניין, יש לפרש את המונח "הרחבה דומה" כהרחבה מסוג דומה. בהקשר זה, ובמכלול הפרמטרים הנתונים, סבורים אנו כי יש לבחון, בין היתר, את היקף הניצול או הפגיעה ברכוש המשותף שנעשה על ידי בעלי הדירות, וככל שיש בהרחבה המבוקשת משום ניצול או פגיעה גדולה ברכוש המשותף, העולה באורח ניכר על זו שנעשתה על ידי שאר בעלי הדירות בבניין, אין מקום להכשירה (הדגשה שלי, י"ל).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/399/2024
מס' בקשה: 8/400/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ברוח זו, נקבע בע"א 3235/02 אביב נ' גדולטר-בכבוד, פסקה 9 (נבו, 2.3.2003) כדלקמן:

"מקובלת עלינו הפרשנות לפיה 'הרחבה דומה' כמשמעה בסעי' 71ב(ג) לחוק המקרקעין, הינה הרחבה מסוג דומה - כך בד"כ הרחבת דירה ע"י סגירת מרפסת טומנת בחובה הסכמה קונסטרוקטיבית לסגירת מרפסות ע"י בעלי הדירות האחרים באותו בנין אף אם אין שטחן של המרפסות זהה בגדלו. דא עקא, מי שסגר מרפסת לא רואים אותו כמסכים להגדלת דירת שכנו ע"ח חדר המדרגות אף אם שטח ההרחבה הינו זהה. הרחבה דומה נועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי" (הדגשה שלי, י"ל).

41. לא בכדי נקט המחוקק בלשון "הרחבה דומה" ולא "הרחבה זהה". כל דירה ניתנת להרחבה עפ"י מיקומה במבנה, תנאי הקרקע, תנאי תכנית המיתאר ונתונים אחרים המוכתבים על ידי גורמים עליהם אין לצדדים להליך שום שליטה ואו יכולת השפעה.

42. אין מחלוקת על כך שדירת תובעים 1-2 ודירות נתבעים 8-9 הורחבו. מעיון בעמ' 2 לנספח ה' לתצהיר דוד עולה כי בדירת נתבעת מס' 8 התבקשה תוספת בניה של 68.4 מ"ר לאחר זיכוי של 12 מ"ר בגין ממ"ד ו-8 מ"ר בגין מדרגות פנימיות. ובדירת התובעים 1-2 התבקשה על ידי קודמיהם (מש' ברטוב) תוספת בניה של 31.8 מ"ר לאחר זיכוי של 12 מ"ר בגין ממ"ד ו-8 מ"ר בגין מדרגות פנימיות. הרחבות אלו דומות במהותן לבנייה המבוקשת ואף מהוות בנייה משמעותית יותר מבניית ממ"ד הן בשל ניצול יותר זכויות בניה, הן בשל ביצוע הקלות של בליטה למרווחים צידיים והן בשל היקף ההסכמות הקנייניות הנדרש להן (נדרשת להן הסכמה של 75% מבעלי הדירות בבית, בעוד שלמ"ד נדרשת רק הסכמה של 60% מבעלי הדירות). אין גם מחלוקת כי בדירות נתבע 9 הוספה בניה על הגג בתמורה לשיפור חדר בדירה. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי תוספות אלו מהוות הרחבה דומה להוספת חדר ממ"ד בדירת דוד.

43. די בכך כדי שלא אצטרך להידרש לשאלות האם הייתה רשאית נתבעת 8 לחזור בה מהסכמה שנתנה לבנייה.

44. טרם סיום פרק זה, מוצאת אני להפנות לדברים היפים והנכונים שנכתבו ברע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון (נבו, 23.12.99):

"עקרון תום-הלב קובע רמת התנהגות של אנשים הדואגים, כל אחד לאינטרס שלו עצמו. עקרון תום-הלב קובע כי השמירה על האינטרס העצמי צריכה להיות הוגנת ותוך התחשבות בציפיות מוצדקות ובהסתמכות ראוייה של הצד האחר. אדם לאדם - לא זאב, ולא מלאך; אדם לאדם - אדם".

45. דברים אלו רלוונטיים במיוחד לנסיבות תיק זה בהן מבקש בעל דירה לבנות ממ"ד בדירתו, שעה שאפילו מקלט לא קיים במבנה בו מצויה דירתו אלא רק במבנה הסמוך. בצוק העיתים, ובמצב הנוכחי בו מדינת ישראל נמצאת מזה תקופה ארוכה תחת מתקפות טילים מצופה היה שהתובעים יתחשבו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/399/2024
מס' בקשה: 8/400/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בציפיות ובצרכים מוצדקים ולגיטימיים של דוד לבנות ממ"ד ובהקדם האפשרי, ויעמדו פחות על זכויותיהם על מנת לאפשר לדוד לבנות מיגון הכרחי נדרש לדירתם.

46. חרף העובדה שהגעתי לכלל מסקנה כי בידי דוד הסכמות בשיעור הנדרש, נדרשת אני לבחון שתי סוגיות נוספות והן: האחת, האם הבנייה שמבקשים דוד לבנות תפגע בתובעים פגיעה מהותית כאמור בסעיף 71ג(א). השנייה, האם חתימות בעלי הדירות על תשריט היתר הבניה שניתן לנתבעת 7 בשנת 2005 מהוות הסכמה מחייבת לבניית כל אחד מבעלי הדירות בבית במיקום המודגם בתשריט עליו חתמו.

האם פגיעה מהותית –

47. מעיון בחוות דעתו של השמאי אורן נס, עולה כי המרחק בין החזית האחורית של דוד לבין החזית הקדמית של דירת התובעים 1-2 הוא כ-6.8 מ' ולאחר תוספת הבנייה המוצעת המרחק צפוי להיות כ-3.5 מ', באופן שלשיטתו תיווצר החשכה ופגיעה באוורור, ראו עמוד 8 לחוות הדעת. עם כל הכבוד, לקביעתו בעמוד 16 לחוות דעתו כי הבנייה האמורה תגרום לפגיעה מהותית בדירת תובעים 1-2, עת עסקינן בבניית ממ"ד, קיימות הקלות משמעותיות בהוראות התכנון והבנייה המאפשרות בניית ממ"ד אף כמעט בקו אפס עם גבול החלקה. הטעם לכך הוא חשיבותו של ממ"ד כהגנה על חיי אדם ובמיוחד בעת הזו. מרחק של כ-3.5 מטר, כך לשיטת השמאי, אינו מרחק בלתי סביר בנסיבות בהן מדובר על בניית ממ"ד. בניית הממ"ד אכן תגרום לפגיעה בדירת התובעים, אשר קודם לבנייתו נהנו ממרחק גדול יותר בין המבנים, על כל המשתמע מכך, אך, לדידי, מדובר בפגיעה ולא בפגיעה מהותית. ויוטעם, כמעט כל בנייה או הרחבה של דירה בבית משותף גורמות לפגיעה בדירה אחרת, שכן, דירה שבנו בסמוך לה מרפסת פתוחה סובלת ממפגעי רעש שיוצרים אלו שיושבים במרפסת, ודירה שבנו מעליה מרפסת או תוספת בנייה אחרת סובלת מהחשכה שלא הייתה קיימת קודם לאותה הרחבה, ובדירה שהדירה מתחתיה הורחבה נשקף מחלונותיה גג אותה הרחבה במקום הנוף שהיה נשקף קודם לכן. ועדיין, מאחר שכמעט כל הרחבה גורמת לפגיעה בדירה אחרת בבית, קבע המחוקק כי רק פגיעה מהותית תמנע בנייה של מבקש ההיתר. הטעם לכך הוא שכאמור כמעט כל הרחבת דירה טומנת בחובה פגיעה בדירה אחרת.

48. בנסיבות תיק זה, בהן מדובר על שני מבנים נפרדים, והממ"ד נבנה במבנה אחר ממבנה דירת התובעים, תוך שנשמר מרווח של כ-3.5 מ' בין המבנים לאחר תוספת הבנייה, לא שוכנעתי כי מדובר בפגיעה מהותית.

ההסכמה משנת 2005-

49. בשנת 2004 הגישו דוד ורד, בעלי דירה תת חלקה 4 (הנתבעים בתיק הם בעלי תת חלקה 2 ועל אף הדמיון בשמות אין בינם לבין גב' דוד כל קשר משפחתי) ובן דוב שמשון בקשה להיתר בנייה הכוללת תוספת בנייה על הגג. משום שהוגשה התנגדות בוועדה לאותה בנייה, ומשום שעלה כי אפשר שהבקשה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/399/2024
מס' בקשה: 8/400/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מנצלת זכויות בנייה שאינן של המבקשים הורתה הוועדה בהחלטתה כי "יוראה פתרון אופציונאלי לתוספת בנייה ליתרת בעלי הדירות במגרש מתואם עם משרד מהנדס העיר", ראו החלטת הוועדה המקומית מיום 3.1.05 אשר צורפה כנספח 7.1 הן לתצהירי הנתבעים. בעקבות דרישה זו הוכן על ידי מבקשי ההיתר תשריט המדגים היתכנות בנייה עתידית של יתר בעלי הדירות בבית במיקומים שונים מוצעים. על גבי אותה תוכנית הוחתמו כל מי שהיו בעלי הדירות בבית באותו מועד.

50. אותו תשריט אמנם מדגים אפשרויות הרחבה עתידיות של יתר בעלי הדירות בבית, אך לא מצאתי לראות במסמך זה התחייבות של יתר בעלי הדירות בבית לבנייה רק במיקומים שהודגמו בו. בהחלטת הוועדה בגינה נערך התשריט נרשם בפירוש "יוראה פתרון אופציונאלי לתוספות בנייה ביתרת בעלי הדירות במגרש". באותה החלטה נכתב במפורש כי מדובר על בחינת אופציות אשר שומרות על זכויות יתר בעלי הדירות בבית שלא תיפגענה בשל הבקשה להיתר בנייה שהגישה ורד דוד. אין בסיס לטענת התובעים כי תוכנית זו מחייבת את יתר בעלי הדירות בבית לבנות במיקומים המודגמים בה.

ויוטעם, כאשר מוגשת בקשה להיתר בנייה לפי תוכנית תמ"א 38 בבית המכיל 2 מבנים, ומבקשי ההיתר הם מקרב מבנה אחד בלבד, מתבקשים הם לתכנן חניות לדירות הקיימות והחדשות באותו מבנה, וכן להדגים בפני הוועדה היתכנות/פתרון אופציונאלי לחניות למבנה האחר שאינו חלק מהבקשה להיתר, על מנת להראות כי היתר הבנייה אינו נוגס בזכויות המבנה האחר, ואינו פוגע באפשרותו לתכנן בעתיד חניות לדירותיו. ואולם, הדגמת הפתרון האופציונאלי אינה מחייבת את המבנה האחר אשר יהיה רשאי, עת יגיש בקשה להיתר בנייה, לתכנן את החניות מחדש כפי שימצא לנכון ולא בהתאם לפתרון האופציונאלי שהוגש.

51. יתרה מכך, לא הוכח כי דוד חתמו על אותה הסכמה. הנתבע 1 הכחיש בעדותו כי חתם על אותה הסכמה, ראו עמוד 11 לפרוטוקול הדיון מיום 8.12.25 שורה 39, עמוד 12 לאותו פרוטוקול שורה 16 ועמוד 15 לאותו פרוטוקול שורות 40-43. מצאתי עדותו בעניין אמינה ואפרט נימוקיי: ראשית, אמנם נתבע 1 לא ידע לומר במדויק מתי רכש את דירתו, ואף סבר כי זה היה בסביבות השנים 2004-2005, ראו עדותו בעמוד 10 לפרוטוקול שורה 21, אך עיון בנסח רישום היסטורי של תת חלקה 2 מלמד על כך שהערת אזהרה לטובת דוד נרשמה רק ביום 12.7.07, קרי, כשנתיים או שלוש לאחר שנחתמה ההסכמה, כך שהדבר מחזק את גרסת דוד כי לא היו בעלים של דירה בבית באותו מועד ולא היו חלק מאותה הסכמה. שנית, החתימה המתנוססת על טופס ההסכמה בסמוך לכיתוב "דירה 2" אינה דומה לחתימתו של נתבע 1 על תצהיר עדות ראשית וגם לא לחתימתו על נספח ג' לתצהירו. היעדר הדמיון בין החתימות תומך אף הוא בטענת דוד כי אין זו חתימתו.

52. הסכמת הבעלים הקודמים של תת חלקה 2, דירת דוד, אינה יכולה לחייב את דוד שעה שלא הוכח כי הם ידעו על קיומה. אין מחלוקת על כך שהסכמות אלו לא נרשמו בלשכת רישום המקרקעין כתקנון מוסכם, ועל כן, אפילו אם הייתי רואה בהסכמות אלו הסכמות המחייבות את בעלי הדירות לבנות ולהרחיב דירותיהם רק במיקומים שהודגמו באותו תשריט, ממילא, הסכמות אלו אינן יכולות לחייב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/399/2024
מס' בקשה: 8/400/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את דוד אשר לא הוכח כי היו צד לאותן הסכמות, או ידעו עליהם, וראו עדות עו"ד הרשקוביץ' בעניין ממנה עלה כי הוא אינו יכול להעיד בבירור מי חתם לצד הכיתוב "דירה 2", ראו עדותו, בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 8.12.25 שורות 11-15.

סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין מורנו כי: **"תקנון לכל שינוי בו ניתנים לרישום, ומשנרשמו, כוחם יפה גם כלפי אדם שנעשה בעל דירה לאחר מכן"**. ככל שההסכמה הייתה נרשמת בלשכת רישום המקרקעין כתקנון, היה בה כדי לחייב גם בעלי דירות שרכשו דירתם בשלב מאוחר יותר כמו דוד, אך, משלא נרשמה והם לא היו צד לה, ממילא היא אינה יכולה לחייב אותם.

לאור האמור, לא מצאתי את מסמך ההסכמה משנת 2005, מסמך אשר מחייב את דוד לבנות את הממ"ד במיקום המודגם באותה תוכנית, ואין מניעה מכוח אותה הסכמה לאשר את בניית הממ"ד במיקום שאושר על ידי הג"א.

סוף דבר-

53. התביעה נדחית, ודוד רשאים לבנות בהתאם לאישור הג"א שניתן להם.

הוצאות ההליך-

54. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות היא כי בעל דין שזכה בהליך זכאי להוצאות שהוציא לשם קידומו. תכליתה של פסיקה זו היא למנוע חסרון כיס מהזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק, ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק. העיקרון הוא כי הוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו. ראו ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו, 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו, 28.12.2020).

55. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא **"לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין"**. במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

56. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא יפסקו הוצאות.

57. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.

58. בתקנה 155 לתקנות נקבע:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/399/2024
מס' בקשה: 8/400/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

155. (א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.

(ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט.

(ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו.

59. ובמיושם לענייננו - במועד בו החלו דוד בביצוע עבודות לא הייתה באמתחתם הסכמה בשיעור הנדרש, שכן טופס ההסכמות שהוגש על ידם לתיק נושא תאריך 29.7.24 (הבקשה לצו מניעה הוגשה ביום 24.7.24), ואף בעדותו אישר דוד כי לא ידע שהוא צריך לקבל הסכמות של יתר בעלי הדירות בבית, וסבר לתומו כי די באישור פיקוד העורף, ראו עדותו גם בעמוד 13 לפרוטוקול מיום 8.12.25 שורה 50 בהמשך בעמוד 14 שורות 1-2. הינה כי כן, בדיון הוגשה הבקשה למתן סעד זמני כנגד דוד, שכן, דוד החלו בביצוע העבודות ללא שהיו בידיהם הסכמות של יתר בעלי הדירות במבנה הקדמי כנדרש, ועל כן, על אף העובדה שמצאתי לדחות את התביעה כנגד דוד, מוצאת אני לחייב את דוד בהוצאות התובעים אשר הגישו תביעה שהייתה מוצדקת במועד הגשתה. ואולם, בחישוב שיעור ההוצאות לקחתי בחשבון את העובדה שהתובעים לא חזרו בהם מתביעתם לאחר שהוצגו להם הסכמות בשיעור הנדרש, ואת העובדה שלא צורפו לכתב התביעה אסמכתאות להוצאות הנטענות. לא מצאתי גם לחייב את הנתבעים בהתאם לתעריף המינימאלי שנקבע בכללי לשכת עורכי הדין, מהטעמים שפורטו לעיל. אני מחייבת את נתבעים 1-2, יחד ולחוד, בהוצאות התובעים כולם בסך כולל של 7,000 ₪ אשר ישולמו בתוך 30 יום מהיום, שאם לא כן, יישאו הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (24.7.24) ועד למועד התשלום בפועל.

יישלח לצדדים

ניתן בהיעדר הצדדים ביום כ' באייר התשפ"ו (7.5.26)

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין